Droit international public : les relations entre États

Leçon 4 : L'interdiction du recours à la force

Rémy Prouvèze

Table des matières

Section 1. L'interdiction progressive du recours à la force armée....p. 2
§1. La liberté de faire la guerre....p. 2
§2. La première tentative de limitation : la Convention Drago-Porter....p. 2
§3. Les limitations du Pacte de la Société des Nations....p. 3
§4. Le Pacte Briand-Kellogg et l'illicéité du recours à la force....p. 3
§5. La Charte des Nations Unies et l'interdiction générale du recours à la force....p. 4
Section 2. Le principe de l'interdiction du recours à la force et sa portée....p. 6
§1. Le principe de non recours à la force armée....p. 6
A. Une règle coutumière consacrée conventionnellement....p. 6
B. Une règle de cogens ?....p. 6
§2. La portée du principe de non recours à la force armée : les exceptions....p. 7
A. La légitime défense....p. 7
B. Le recours à la force armée décidé ou autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies....p. 8
C. L'intervention armée et l'ingérence humanitaire....p. 9

UNJF - Tous droits réservés

Le recours à la force a longtemps été considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté des États et comme un moyen comme un autre dans la conduite des relations internationales et pour résoudre les différends entre sujets de droit international.

Néanmoins, l'utilisation de la force dans les rapports internationaux va progressivement être mise hors-la-loi à partir du début du XXème siècle (**Section 1**) au profit du principe contraire, c'est-à-dire l'interdiction du recours à la force dont il conviendra de préciser la nature et la portée (**Section 2**).

Section 1. L'interdiction progressive du recours à la force armée

Le recours à la force a fait l'objet d'un long processus normatif au cours duquel les tentatives de réglementation et de limitation se sont multipliées avant d'aboutir à son interdiction générale.

§1. La liberté de faire la guerre

Le droit international classique reconnaissait aux États la liberté de recourir à la guerre dans la conduite de leurs relations extérieures. Il s'agissait même d'**un moyen ordinaire et légal au service de la politique internationale des États**, voire un élément de prestige international. L'usage de la force n'était donc pas restreint : les États pouvaient déclencher une guerre à leur convenance et pour les raisons de leur choix.

> ***Remarque***
> La notion de guerre juste ne venait qu'à peine tempérer cette liberté de recourir à la force : la guerre était juste (et donc légitime) si elle visait à faire prévaloir une prétention légitime. Pour certains auteurs (Grotius et Vattel), la guerre juste était simplement celle qui était déclenchée loyalement, par une déclaration de guerre, et non par surprise.

Face à cette quasi absence de limites, les États demeuraient donc très largement libres d'user de la force dans leurs rapports internationaux. Même si des tentatives apparaissent pour limiter le recours à la guerre au XIXème siècle (notamment suite aux immenses dégâts humains et matériels des guerres napoléoniennes), cette liberté de faire la guerre va perdurer jusqu'au début du XXème siècle où vont se concrétiser les premières limitations.

§2. La première tentative de limitation : la Convention Drago-Porter

La **deuxième Convention de La Haye de 1907** « concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles » (Convention Drago-Porter) est le premier jalon dans le processus qui conduira à l'interdiction générale du recours à la force.
Cette convention consacre la **doctrine Drago** selon laquelle le recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractées par un État auprès de ressortissants étrangers est contraire au droit international. L'article 1er de cette convention formalise donc l'engagement des États parties à ne pas user de la force dans ce domaine, à condition que les États débiteurs s'engagent à recourir à des moyens pacifiques de règlement des différends pour les litiges en la matière.

UNJF - Tous droits réservés

> ***Remarque***
> La Convention Drago-Porter était cependant d'une portée pratique limitée. C'est pour cela qu'il ne s'agit que d'un premier pas et que d'autres efforts vont être nécessaires pour aboutir à la mise hors la loi de la guerre.

En savoir plus : Les origines de la Convention Drago-Porter
Cette convention trouve son origine dans un incident international et tire son nom de ceux de deux individus qui ont marqué de leur empreinte ce texte.
Ce traité consacre en effet une doctrine émise par le ministre des Affaires étrangères argentin Drago à la suite des représailles organisées par l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni contre le Venezuela en 1902. Ce dernier avait contracté des dettes auprès de ressortissants étrangers et, suite à une grave crise financière, avait été dans l'incapacité de procéder aux remboursements. Les représailles visaient à contraindre le Venezuela à respecter ses obligations contractuelles.

Le ministre argentin des Affaires étrangères de l'époque, M. Drago, affirma alors que le recouvrement par la force de dettes contractuelles d'un État était contraire au droit international.

Cette thèse fut par la suite soutenue par les États-Unis et l'envoyé plénipotentiaire américain à la Conférence de La Haye de 1907, M. Porter, réussit à en faire une règle conventionnelle.

§3. Les limitations du Pacte de la Société des Nations

Malgré les dommages considérables causés par la première guerre mondiale, **le Pacte de la Société des Nations (SDN) ne procède qu'à une limitation du recours à la guerre dans les rapports internationaux**. Sont ainsi distinguées :

- les **guerres illicites** qui contreviennent à certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. La guerre d'agression est ainsi jugée illicite (art. 10 du Pacte), ainsi que celles qui ne respectent pas les obligations découlant du principe du règlement pacifique des différends (voir Leçon n° 5 de ce cours) ;
- et les **guerres licites**, c'est-à-dire celles qui ne sont pas interdites, ce qui laissait beaucoup de liberté aux États et explique que les hypothèses se soient multipliées (on a parlé de « fissures » du Pacte à ce propos). Il s'agissait essentiellement des guerres visant à défendre un droit étatique en vertu du droit international ou qui faisaient suite à l'échec d'une procédure de règlement des différends.

> ***Remarque***
> Le Pacte de la SDN prévoyait en outre un moratoire de trois mois à la suite de l'échec d'une procédure pacifique de règlement des différends durant lequel aucune guerre ne pouvait être déclenchée (sauf à être considérée comme illicite).

Compte tenu de l'état de la société internationale et des principes qui la gouvernaient à l'époque, le Pacte de la SDN ne pouvait interdire de façon générale le recours à la force armée. C'est par le Pacte Briand-Kellog que le pas va être franchi.

§4. Le Pacte Briand-Kellogg et l'illicéité du recours à la force

A la suite d'une initiative franco-américaine, la Convention de Paris est conclue le 26 août 1928. Cette convention – également appelée **Pacte Briand-Kellogg**, du nom du Ministre français des Affaires étrangères et de son homologue américain qui sont à l'origine de ce Pacte – consacre la **mise hors la loi de la guerre** dans les rapports internationaux : dans son article 1er, « *Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et*

UNJF - Tous droits réservés

y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». La condamnation est explicite et d'importance puisqu'elle concerne tout type de conflit armé international. Elle bénéficie en outre d'une universalité incontestable pour l'époque (63 États parties en 1939).

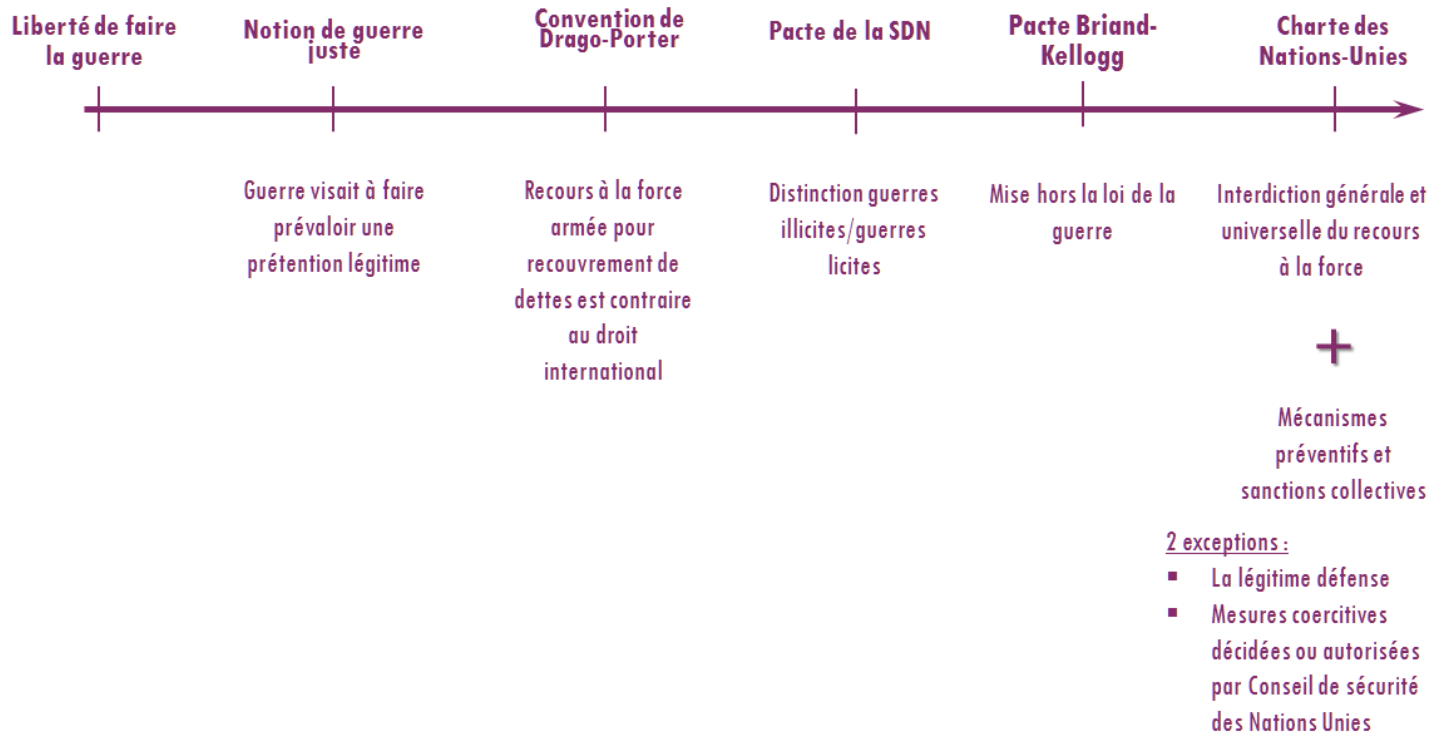
Toutefois, le Pacte ne prévoyait aucun mécanisme obligatoire de règlement des différends et aucun mécanisme de sanctions collectives en cas de non respect du Pacte. Et de fait, la seconde guerre mondiale va illustrer l'échec de ce texte, et en même temps, va permettre la consécration d'une interdiction générale (et peut-être plus effective) du recours à la force.

§5. La Charte des Nations Unies et l'interdiction générale du recours à la force

La Charte des Nations Uniesvient parachever le processus normatif en interdisant de façon générale et universelle le recours à la force.
L'article 2 § 4 consacre en effet l'**interdiction du recours à la force sous toutes ses formes**, qu'il s'agisse de son emploi ou de la menace de son emploi. Cette disposition reprend et développe donc les acquis précédents, notamment le Pacte Briand-Kellogg.
A l'inverse de ses prédécesseurs, la Charte accompagne cette interdiction générale de **mécanismes tant préventifs** (en vertu de l'obligation de règlement pacifique des différends qu'elle consacre également, voir Leçon n° 5 de ce cours) **que de sanctions collectives** beaucoup plus efficaces.

Remarque
L'interdiction formulée par la Charte n'est cependant pas absolue et **deux exceptions** lui sont reconnues : en cas de légitime défense (art. 51 de la Charte des Nations Unies) et en cas de mesures coercitives décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte (voir *infra*).

Fruit de cette longue évolution normative, le principe de l'interdiction du recours à la force est donc désormais une norme internationale de droit positif.



UNJF - Tous droits réservés

UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Le principe de l’interdiction du recours à la force et sa portée

Le principe de liberté de faire la guerre a donc laissé place à un principe de non recours à la force dont il convient de préciser la nature (**§ 1**) et la portée (**§ 2**).

§1. Le principe de non recours à la force armée

Le principe de non recours à la force armée est une norme largement consacrée, à la fois coutumière et conventionnelle (**A**), ce qui pose la question de son accession au rang de norme impérative du droit international (**B**).

A. Une règle coutumière consacrée conventionnellement

La consécration par la Charte des Nations Unies de l’interdiction du recours à la force (et avant elle par le Pacte de la SDN ou le Pacte Briand-Kellogg) fait de ce principe une norme conventionnelle.

> ***Remarque***
> A ce titre, on a pu dire qu’il s’agissait d’une obligation uniquement pour les États membres de l’ONU, seuls États engagés par la Charte et ses dispositions.

La CIJ a eu cependant l’occasion de préciser la nature de ce principe dans l’affaire desActivités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

> ***Exemple***
> Dans un arrêt du 27 juin 1986, la Cour indique clairement que « (…) *le principe du non-emploi de la force peut être considéré comme un principe de droit international coutumier* (…) » (§ 189).

En plus de sa consécration conventionnelle par la Charte, le principe de non recours à la force armée a acquis une valeur coutumière en dehors de la Charte et s'impose donc à tous les États, indépendamment de toute convention.

B. Une règle de cogens ?

La large consécration, à la fois conventionnelle et coutumière, du principe de non recours à la force armée le fait-elle accéder au rang des normes impératives, celles auxquelles il ne peut être dérogé ?

> ***En savoir plus : Le jus cogens***
> **L’article 53** dela Convention de Viennesur le droit des traités entre États du 23 mai 1969 précise qu’est nul tout traité contraire à une « *norme impérative du droit international général* », c’est-à-dire une « *norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une norme ayant le même caractère* ».

UNJF - Tous droits réservés

L'**article 64** de la même Convention de Vienne précise que si une nouvelle norme impérative de droit international général survient, tout traité existant en conflit avec celle-ci devient nul et prend fin.
Le *jus cogens* est donc un droit évolutif et incertain dans la mesure où la Convention de Vienne consacre la notion mais ne donne pas une définition précise de la notion (qu'est-ce que la « *communauté internationale des États dans son ensemble* » ?) et se contente d'en déterminer le régime juridique. La même incertitude prédomine en ce qui concerne le contenu de ce *jus cogens*. On range généralement dans cette catégorie :

- les normes relatives aux droits fondamentaux de la personne humaine ;
- l'interdiction des actes d'agression ;
- l'interdiction du génocide ;
- l'interdiction de l'esclavage ;
- l'interdiction de la piraterie.

La jurisprudence s'est montrée prudente à l'égard de cette notion aux effets potentiellement révolutionnaires pour l'ordre juridique international (apparition d'un début d'ordre public international qui s'imposerait à la volonté des États). Il faudra attendre un arrêt du 3 février 2006 (§ 64) dans l'affaire desActivités armées sur le territoire du Congopour que la CIJ utilise pour la première fois la notion de *jus cogens* (à propos de l'interdiction du crime de génocide) après s'y être longtemps refusée au profit de concepts proches (obligation *erga omnes*, principe intransgressibles…). D'autres juridictions se sont montrées plus rapides et ont pu qualifier certaines normes d'impératives. Tel a été notamment le cas de l'interdiction de la torture (par exemple TPIY,Furundzija,10 décembre 1998, IT-95-17/1-T., § 144 ; CEDH,Al-Adsani c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, § 61).

Remarque
Du fait de sa large reconnaissance et de son importance fondamentale dans les relations internationales, l'interdiction du recours à la force armée est souvent présentée comme une norme de *jus cogens*.

Les États ont pu s'exprimer très largement en ce sens et la CDI a clairement affirmé que « (…) *le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens* » (*ACDI*, 1966-II, p. 270). Pourtant, la CIJ s'est montré prudente à ce sujet, notamment dans l'affaire précitée des *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua* : elle ne fait qu'évoquer les positions des États et de la CDI sans pour autant se prononcer sur la nature impérative (ou non) de ce principe (§ 190).

La qualification de norme impérative soulève cependant des questions concernant le non recours à la force dans la mesure où ce principe connait des exceptions.

§2. La portée du principe de non recours à la force armée : les exceptions

Bien que consacré de façon générale par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, le principe de non recours à la force armée n'est pas absolu. Sa nature conditionne en partie sa portée. Ce principe connaît en conséquence des exceptions. Tel est le cas en situation de légitime défense (**A**) et, lorsque le Conseil de sécurité le décide ou l'autorise (**B**), le cas de l'ingérence humanitaire étant plus limitée (**C**).

A. La légitime défense

Selon l'**article 51 de la Charte des Nations Unies**, « *aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée* (…) ».

Ce droit, qui a aussi une **valeur coutumière** (CIJ, *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*, arrêt du 27 juin 1986 précité, § 193), existait avant même l'adoption de la Charte.

UNJF - Tous droits réservés

C'est **un droit individuel et collectif**, ce qui signifie qu'un Etat victime peut se défendre seul ou peut demander le concours d'autres Etats dans l'exercice de sa légitime défense.

Les **conditions d'exercice** de la légitime défense ont été progressivement dégagées : comme le prévoit l'article 51, la légitime défense suppose, pour être licite, que :

- l'État qui invoque la légitime défense soit, **au préalable**, victime d'**une agression armée**. La définition de l'agression armée a pu poser problème : en effet la Charte demeure silencieuse à ce sujet tandis que la définition donnée parla résolution 3314 (XXIX)adoptée le 14 décembre 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies présente des limites et dépend de son interprétation par le Conseil de sécurité (voir *infra* et Leçon n° 6 de ce cours). La CPI a connu des difficultés similaires pour définir l'agression en tant que crime relevant de sa compétence. Elle n'y est parvenue qu'en 2010 au prix d'un compromis critiqué ;
- la légitime défense doit être de plus **postérieure à l'agression armée**, ce qui, en principe, interdit les actes de légitime défense « préventive » (invoquée par exemple par les États-Unis pour justifier leur intervention armée en Irak en 2003) ;
- la légitime défense doit aussi être **proportionnée** et restée dans les limites de ce qui est **nécessaire pour mettre fin à l'agression armée** .

> ***Exemple***
> CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières,arrêt du 6 novembre 2003, § 51.

Cette condition de proportionnalité ne figure pas dans la Charte et relève du droit international coutumier (CIJ, *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*, arrêt du 27 juin 1986 précité, § 237, p. 122). Ce critère de proportionnalité peut être délicat à évaluer : il a, par exemple, été considéré comme étant respecté dans l'affaire de l'occupation des îles Malouines en 1982 par l'Argentine dans la mesure où la réaction britannique n'a consisté qu'à mettre fin militairement à cette occupation et à récupérer l'île sur laquelle le Royaume-Uni exerçait normalement sa souveraineté.

Enfin, l'exercice du droit à la légitime défense est **provisoire** puisque l'article 51 précise qu'« *aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense* (…) **jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale** ».

B. Le recours à la force armée décidé ou autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies

Cette exception à l'interdiction générale du recours à la force découle du système de sécurité collective mis en place par la Charte des Nations Unies dans son **Chapitre VII** .

Principal artisan du maintien de la paix, le **Conseil de sécurité** peut en effet décider ou autoriser **le recours à la force lorsque la paix est menacée ou rompue** (voir Leçon n° 6 de ce cours).

Ainsi, selon l'**article 42 de la Charte des Nations Unies**, le Conseil peut décider d'entreprendre « (…) *au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales* », lorsque les mesures coercitives non armées (art. 41 de la Charte des Nations Unies) s'avèrent inefficaces ou inappropriées.

Le problème est que les Nations Unies et le Conseil de sécurité ne disposent **pas de forces armées propres**. Ils ne peuvent donc agir que par le biais des forces armées que les États membres mettent à leur disposition (art. 43 de la Charte). Les difficultés à mettre en œuvre ce système ont conduit le Conseil à déléguer à certains des États membres ses pouvoirs coercitifs ou à les habiliter à recourir à la force pour donner effet à ses décisions (art. 48 de la Charte des Nations Unies), voire à des organismes régionaux de sécurité (art. 53 de la Charte des Nations Unies).

Longtemps paralysé par le veto de l'URSS suite à la crise de Corée (1950), le Conseil n'a pu procéder à de telles autorisations ou habilitations que récemment.

> ***Exemple***

UNJF - Tous droits réservés

> Tel a été le cas par exemple de l'action militaire menée par une coalition multinationale contre l'Irak, en 1991, suite à l'invasion du Koweït.

Ce recours à la force avait été autorisé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 678 du 29 novembre 1990 : les Etats membres pouvaient « *user de tous les moyens nécessaires* » pour faire céder l'Irak.

> ***Exemple***
> Dans le cas de l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo (1999), l'habilitation à recourir à la force est venue *a posteriori* par une résolution 1244 du 10 juin 1999.
>
> Plus récemment, le Conseil de sécurité a pu autoriser le recours à la force en Centrafrique par la France (A. Geneste, « Le Conseil de sécurité autorise une intervention militaire de la France en République centrafricaine », Le Monde, 5 décembre 2013) et par l'Union européenne (Conseil de sécurité, « Le Conseil de sécurité autorise le déploiement en République centrafricaine d'une opération de l'Union européenne », Communiqué CS/11264, 28 janvier 2014).

C. L'intervention armée et l'ingérence humanitaire

> ***Remarque***
> Malgré l'interdiction générale coutumière et conventionnelle, il arrive que les États aient recours à la force en dehors des limitations précédemment évoquées. On parlera d'intervention armée lorsqu'un ou plusieurs États cherchent à pénétrer dans la sphère de compétences exclusives d'un autre État par des actions à caractère militaire.

Outre les cas d'intervention dite sollicitée (un État est menacé par la force par un autre et demande à un autre État de l'aider), les États sont souvent intervenus militairement pour assurer la protection de leurs nationaux se trouvant dans un État tiers au nom de leur souveraineté personnelle.

> ***Exemple***
> Ce fut le cas, par exemple, avec l'intervention française pour libérer des otages français au Zaïre en 1978 ou en Somalie en 2013 (J. Guisnel, « Somalie : le raid pour libérer Denis Allex a été conduit depuis le Mistral », Le Point, 13 janvier 2013).

On parle ici d'« **intervention d'humanité** ».

> ***Exemple***
> Il y a peu, à l'occasion de la crise en Ukraine, la Russie a affirmé son objectif de protéger les citoyens russes et les russophones de Crimée pour justifier son intervention (K. Lally and W. Englund, « Putin says he reserves right to protect Russians in Ukraine », The Washington Post, March 4, 2014).

A partir de cette notion et avec l'exclusion des droits de l'Homme de la compétence exclusive des États, certains ont pu revendiquer l'existence d'un droit d'ingérence permettant d'apporter une aide d'urgence aux populations en détresse. Sous l'impulsion de la France, la Communauté internationale a consacré l'idée soutenue par Bernard Kouchner non pas d'un devoir d'ingérence, mais d'un **droit à l'assistance humanitaire** (voir, par exemple, les résolutions 43/131 (8 décembre 1988) et 45/100 (14 décembre 1990) de l'Assemblée générale des Nations Unies ou la résolution 770 du 13 août 1992 du Conseil de sécurité).

> Ce droit à l'assistance humanitaire consiste en la fourniture d'une aide strictement humanitaire et sans discrimination.

> ***Exemple***
> CIJ, *Activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci*, arrêt du 27 juin 1986, §§ 242-243.

UNJF - Tous droits réservés

Il se distingue des interventions d'humanité car l'assistance humanitaire est fournie par des organisations internationales ou non gouvernementales à vocation humanitaire (et non par un État), dans les seules situations d'urgences et avec l'accord préalable de l'État sur le territoire duquel a lieu l'intervention.

Cet accord préalable de l'État territorial n'est cependant pas nécessaire dans deux hypothèses : en cas de conflit armé et d'intervention de la Croix-Rouge (voir, par exemple, art. 23 dela Convention (IV) de Genèverelative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949) et lorsque les actions humanitaires sont décidées d'autorité par le Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (par exemple, résolution 688 (1991) relative à l'aide aux populations kurdes en Irak ou résolution 794 du 3 décembre 1992 pour la Somalie).

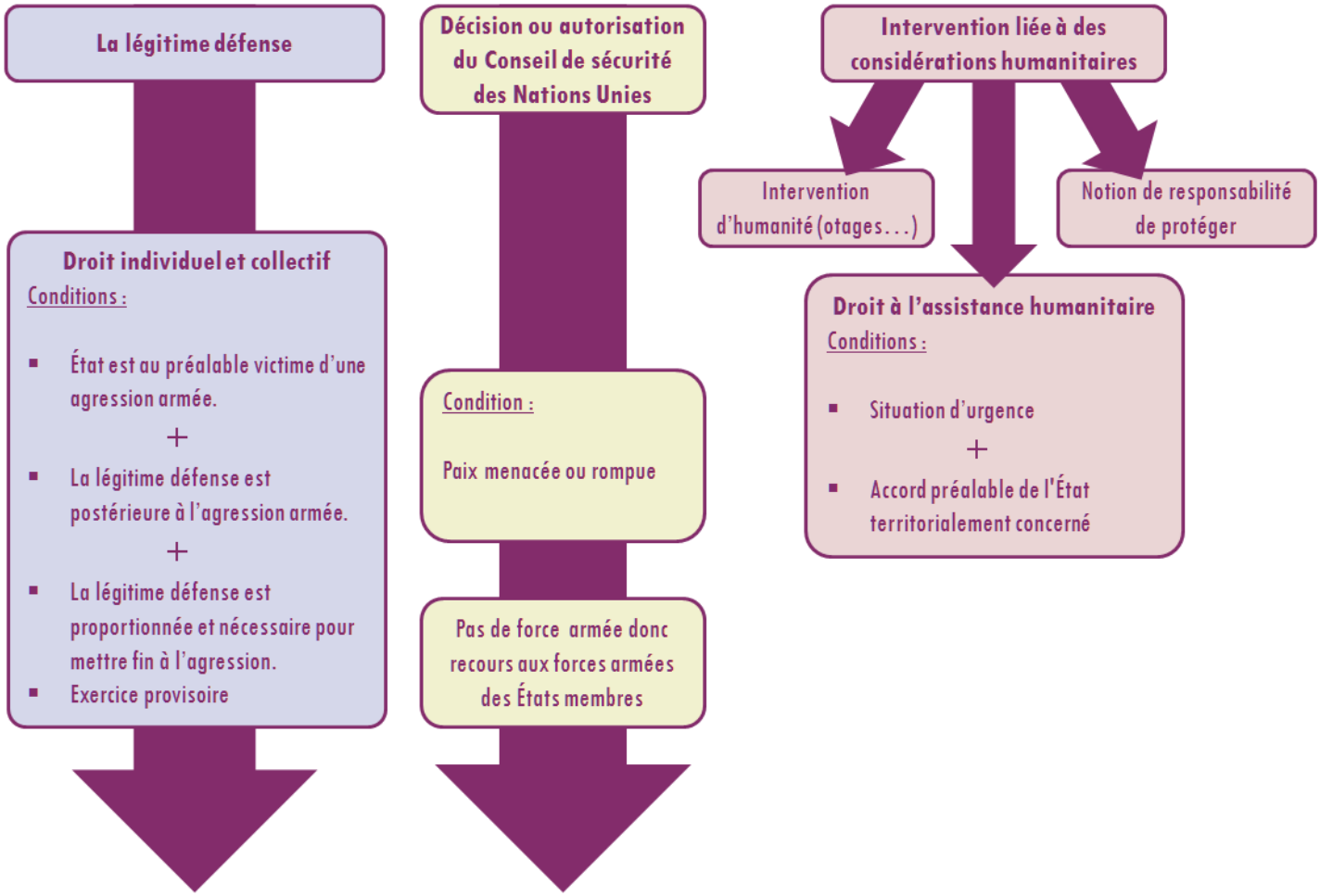
En dehors de ces cas, il est difficile de parler d'un véritable droit d'ingérence humanitaire, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité du consentement de l'État territorial.
Les atrocités commises pendant la guerre en ex-Yougoslavie ont ravivé les débats à ce sujet. La violation des droits de l'Homme et notamment la commission de crimes internationaux (crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide) entreraient-elles dans la catégorie des situations d'urgence qui permettraient une intervention, éventuellement armée ? Ce n'est qu'à la fin des années 1990 qu'apparaît la notion de « **responsabilité de protéger** » selon laquelle la Communauté internationale aurait la responsabilité d'apporter secours et protection aux populations victimes de crimes graves, tels que les génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Mais l'ONU n'en a consacré qu'une version timorée : la Communauté internationale ne peut intervenir que lorsque « (…) *les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité* ».

> Résolution 60/1« Document final du Sommet mondial de 2005 », adoptée le 16 septembre 2005 par l'Assemblée générale des Nations Unies, § 139.

La Communauté internationale n'interviendrait donc qu'à titre subsidiaire, la compétence de principe revenant ici aux États dont les populations sont en danger ou victimes (§§ 138-140). Au vu des réticences des États face à toute ingérence extérieure, ainsi que des mécanismes de mise en œuvre de cette responsabilité de protéger (qui sont ceux des Chapitre VI et VII) et de leurs limites (si le Conseil de sécurité est paralysé par exemple), la portée de cette notion et de sa consécration, voire son intérêt, demeurent controversés.

UNJF - Tous droits réservés

Les exceptions au principe de non recours à la force armée



Les exceptions au principe de non recours à la force armée

UNJF - Tous droits réservés